

1500690-62.2021.8.26.0569
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniela Faria Romano
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Victor Samuel Ribeiro

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.
VICTOR SAMUEL RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 21h20, na rua Joaquim Pedroso de Alvarenga, 139, Vila Vitória, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba
Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130
Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303
e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500690-62.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500690-62.2021.8.26.0569
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Victor Samuel Ribeiro

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.
VICTOR SAMUEL RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 21h20, na rua Joaquim Pedroso de Alvarenga, 139, Vila Vitória, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos fechados por pressão, pesando 18,2g (dezoito gramas e dois decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado, o acusado apresentou defesa prévia por meio de seu Defensor (pág. 75/81 e 141).
Recebida a denúncia (pág. 143), o réu foi citado (pág. 156).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 224/227). A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (pág. 231/238). É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 10/11, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 26/28, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 70/72.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Marcos Vinicius Ferreira narrou que estava em patrulhamento de rotina pelo local do fato, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizou o réu em cima de um muro, pegando algo no telhado de uma casa abandonada. Realizada a abordagem, em revista pessoal foram localizadas 2 (duas) porções de maconha em sua mão e a quantia de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em notas trocadas. Relatou que averiguou o telhado do referido imóvel e lá foram localizadas outras 14 (quatorze) porções de maconha, idênticas às que Victor trazia em sua mão. Contou que, indagado informalmente, o réu confessou a prática do tráfico de drogas, explicando que o fazia pois não possuía dinheiro para adimplir a pensão alimentícia de seu filho. No mesmo sentido foram as declarações de Sérgio Henrique Garbo Pagni, seu colega de farda.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva. Afirmou que na data do fato pegou as porções de maconha para venda a fim de angariar dinheiro, pois não possuía condições de pagar a pensão alimentícia de seu filho. Narrou que aceitou a proposta apenas porque sua ex-mulher estava lhe pressionando muito.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis, somado à confissão espontânea do acusado, pode-se extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o réu trazia consigo e tinha em depósito o entorpecente apreendido para fins de tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Assim, e diante das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese a confissão espontânea e a menoridade relativa do acusado, impossível se diminuir a pena aquém do mínimo legal. Não há circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que não há provas de reincidência, de maus antecedentes ou de que o acusado se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa, reduzo as penas de dois terços, tornando-as definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno VICTOR SAMUEL RIBEIRO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Curvando-me ao entendimento jurisprudencial, segundo o qual o tráfico privilegiado não é crime hediondo, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em conta o disposto no inciso I, do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira de prestação de serviços à comunidade por período igual ao da condenação, consignando que será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem

fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, e a segunda de prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social.

Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração da amostra de entorpecente guardada para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de execução.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA